



andrea de luca <adl200165@gmail.com>

Offerta Pubblica di Acquisto per il 100% delle azioni Crédit Agricole FriulAdria

1 messaggio

Crédit Agricole <comunicazioni.cliente@credit-agricole.it>

6 agosto 2021 17:36

Rispondi a: info@credit-agricole.it

A: ADL65@libero.it

Aggiungi alla tua rubrica

[Versione web](#)

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, in data 28 luglio 2021, CONSOB ha approvato il documento (il “**Documento d’Offerta**”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dalla scrivente Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“**Offerente**” o la “**Banca**”) avente ad oggetto n. 4.159.603 azioni ordinarie della propria controllata Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (rispettivamente, le “**Azioni**” e l’“**Emittente**”), rappresentative del 17,233% del capitale sociale dell’Emittente, ossia la totalità delle Azioni dell’Emittente che non sono di titolarità dell’Offerente, escluse le n. 112.359 azioni proprie detenute dall’Emittente (le “**Azioni Proprie**”). Alla data del Documento d’Offerta, l’Offerente detiene n. 19.865.895 Azioni dell’Emittente, pari al 82,302% del capitale sociale dell’Emittente.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Hi-Mtf” (l’“**Hi-Mtf**”) organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento “Order Driven”, e sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’art. 2-*bis* del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”).

Per ciascuna Azione portata in adesione, l'Offerente riconoscerà a ciascun azionista dell'Emittente che aderirà all'Offerta (ciascuno, un "**Aderente**") un corrispettivo unitario in denaro fino a massimi Euro 40 e costituito da:

- una componente fissa pari a Euro 35 (il "**Corrispettivo Immediato**"), da corrispondersi alla data di pagamento dell'Offerta (la "**Data di Pagamento**" o, in caso di Riapertura dei Termini – come di seguito definita – alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini); e
- una componente differita pari a Euro 5 (il "**Corrispettivo Differito**" e, insieme al Corrispettivo Immediato, il "**Corrispettivo**"), da corrispondersi nella data compresa nel terzo trimestre del 2024 che sarà comunicata dall'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, a condizione che l'Aderente – tra il 16 giugno 2021 (ossia la data in cui il lancio dell'Offerta è stato comunicato al pubblico) e il 16 giugno 2024, senza soluzione di continuità – rispetti i seguenti requisiti:
- l'aver mantenuto tutti i rapporti contrattuali in essere con il Gruppo Crédit Agricole in Italia, ossia con società italiane controllate da Crédit Agricole S.A. (fatte salve l'estinzione di Contratti di Finanziamento – come definiti nel Documento d'Offerta – a seguito di rimborso e comunque nel rispetto dei relativi termini contrattuali, ovvero comprovate esigenze personali quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – spese mediche nel nucleo familiare e acquisto della prima casa);
- l'aver mantenuto la qualifica di "cliente attivo", ossia l'aver effettuato almeno una transazione di propria iniziativa, quale – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – l'esecuzione di un bonifico o un prelievo dal conto corrente o il pagamento delle utenze usando il conto corrente; e
- non essere stato inadempiente rispetto a obblighi, di rimborso o di altra natura, assunti nei confronti di società italiane del gruppo bancario facente capo a Crédit Agricole S.A.

Il solo Corrispettivo Immediato incorpora un premio implicito del 20,7% rispetto al prezzo di riferimento delle Azioni in data 11 giugno 2021 (ossia la data dell'ultima asta settimanale sull'Hi-Mtf prima del 16 giugno 2021), che era pari a Euro 29. Considerato il Corrispettivo complessivo, dato dalla somma del Corrispettivo Immediato e del Corrispettivo Differito, esso incorpora un premio implicito del 37,9% rispetto al prezzo di riferimento delle Azioni in data 11 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni sul Corrispettivo dell'Offerta, si rinvia alla Sezione E del Documento d'Offerta.

Per poter aderire all'Offerta, gli azionisti dell'Emittente dovranno apportare tutte le (e non solo parte delle) Azioni detenute da ciascuno di essi.

Salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, (i) il periodo di adesione all'Offerta (il **"Periodo di Adesione"**) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 agosto 2021 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 10 settembre 2021 (estremi inclusi), e (ii) la Data di Pagamento sarà il 15 settembre 2021.

Il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno di mercato aperto successivo alla Data di Pagamento (la **"Riapertura dei Termini"**) (e quindi, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, nelle sedute del 16, 17, 20, 21 e 22 settembre 2021) qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta ex art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, renda noto di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta. La Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l'altro, nel caso in cui l'Offerente, almeno 5 giorni di mercato aperto prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta.

L'Offerta è promossa in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. L'adesione all'Offerta da parte degli azionisti dell'Emittente residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. È esclusiva responsabilità degli azionisti dell'Emittente conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta devono essere liberamente trasferibili all'Offerente, nonché libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni a un'offerta pubblica di acquisto dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio.

In coerenza con la vocazione di banca vicina al territorio di riferimento e quale segnale di attenzione verso i clienti che sono anche azionisti dell'Emittente, l'Offerente ha deciso di promuovere l'Offerta al fine di garantire agli azionisti dell'Emittente una possibilità di disinvestimento ad un prezzo che incorpora un premio implicito rispetto al prezzo di mercato delle Azioni alla data dell'ultima asta settimanale sull'Hi-Mtf prima del 16 giugno 2021 (ossia la data in cui il lancio dell'Offerta è stato comunicato al pubblico), anche in vista della futura fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (la "**Fusione**") prevista entro la fine del 2022. Aderendo all'Offerta, infatti, gli azionisti dell'Emittente hanno la possibilità di valorizzare immediatamente il loro investimento, in un contesto in cui:

- gli azionisti dell'Emittente che intendessero liquidare il proprio investimento nell'Emittente prima della Fusione potrebbero incontrare difficoltà a causa della scarsa liquidità delle Azioni;
- l'Offerente detiene, alla data del Documento d'Offerta, una partecipazione pari all'82,302% del capitale sociale dell'Emittente, e sarà dunque in ogni caso in grado, a prescindere dai risultati dell'Offerta, di esprimere nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'Emittente un numero di voti sufficiente ad approvare la Fusione;
- all'esito della Fusione, gli azionisti dell'Emittente riceverebbero in concambio azioni dell'Offerente, che non sono negoziate su un mercato regolamentato, né su un sistema multilaterale di negoziazione, né attraverso altre modalità, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento; e
- l'Offerente prevede che la Fusione avvenga con modalità tali da non far sorgere il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Si segnala, infine, che, in considerazione dell'Offerta, della scarsa liquidità che comunque caratterizza le Azioni e della prospettata Fusione, si intende fare sì che l'Emittente richieda su base volontaria – ove del caso anche ai sensi dell'art. 77 del regolamento concernente la disciplina dell'Hi-Mtf, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. in data 31 marzo 2008 e aggiornato in data 17 novembre 2020 (il "**Regolamento Hi-Mtf**"), la revoca delle Azioni dalla negoziazione sull'Hi-MTF a seguito della conclusione dell'Offerta. Non essendo previsto dal Regolamento Hi-Mtf un "flottante" minimo al di sotto del quale le Azioni dell'Emittente debbano essere revocate dalle negoziazioni sull'Hi-Mtf, la revoca potrà essere richiesta indipendentemente dal numero di Azioni che resteranno in circolazione dopo la conclusione dell'Offerta. Ad esito della revoca delle Azioni dalla negoziazione sull'Hi-Mtf, le Azioni non sarebbero negoziate su alcun mercato o sistema multilaterale e potrebbero essere, perciò, più difficilmente liquidabili.

Non essendo le Azioni quotate su un mercato regolamentato italiano, una volta conclusasi l'Offerta, non troveranno applicazione: (i) l'obbligo di acquisto delle restanti Azioni da chi ne faccia richiesta, previsto dall'art. 108, comma 2, del TUF per il caso in cui l'Offerente venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente; e (ii) il diritto di acquisto delle rimanenti Azioni dell'Emittente previsto dall'art. 111 del TUF, né l'obbligo di acquisto delle restanti Azioni da chi ne faccia richiesta previsto dall'art. 108, comma 1, del TUF.

Pertanto, in caso di mancata adesione all'Offerta (nel corso del Periodo di Adesione e dell'eventuale Riapertura dei Termini), gli Azionisti dell'Emittente non avranno un'ulteriore possibilità per trasferire le loro Azioni all'Offerente in virtù delle disposizioni sopra richiamate.

Il Documento d'Offerta è stato depositato presso la CONSOB e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede sociale dell'Offerente, in Parma, via Università, 1;
- la sede sociale dell'Emittente in Pordenone, Piazza XX Settembre, 2;
- [il sito internet dell'Offerente e dell'Emittente](#)

Si rende noto che al Documento d'Offerta è allegato il comunicato del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.

La invitiamo a prendere visione del Documento d'Offerta. Qualora intenda aderire all'Offerta, La preghiamo di procedere, entro la fine del Periodo di Adesione, mediante una delle seguenti modalità:

- (a) compilando la scheda di adesione all'Offerta messa a disposizione [sulla piattaforma di home banking](#)
- (b) rivolgendosi per un appuntamento al suo gestore di filiale per procedere con la compilazione e la sottoscrizione della scheda di adesione.

Nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché dei principi di correttezza e trasparenza che da sempre contraddistinguono l'operato della Banca, si segnala che, alla luce dei molteplici ruoli ricoperti dalla Banca nei confronti dei suoi clienti che siano anche azionisti dell'Emittente (la Banca è, infatti, al tempo stesso Offerente, intermediario incaricato, intermediario depositario e prestatore dei servizi di investimento) la Banca si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

Con i nostri migliori saluti,

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE

Ricevi questa email all'indirizzo ADL65@LIBERO.IT perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni. Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

[Disiscrizione](#)